Agencia Nacional de Tierras	**PROCEDIMIENTO**	**CLARIFICACIÓN DE LA VIGENCIA LEGAL DE LOS TÍTULOS DE ORIGEN COLONIAL O REPUBLICANO DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS**	**CÓDIGO**	SEJUT-P-009
	ACTIVIDAD	CLARIFICACIÓN DE LA VIGENCIA LEGAL DE LOS TÍTULOS DE ORIGEN COLONIAL O REPUBLICANO DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS	**VERSIÓN**	1
	PROCESO	SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE LA TITULARIDAD DE LA TIERRA Y LOS TERRITORIOS	**FECHA**	22/02/2022

OBJETIVO	Describir las actividades necesarias para clarificar la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas establecidas en el Decreto 1824 de 2020, requeridas para realizar un adecuado estudio y trámite de las solicitudes presentadas por las comunidades indígenas.
ALCANCE	Desde la recepción de la solicitud o la notificación de la orden judicial de adelantar el procedimiento de clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas, hasta la resolución de los recursos de reposición, apelación o acción de revisión, si hubiere lugar, contra el acto administrativo de cierre y decisión.
RESPONSABLE	Dirección de Asuntos Étnicos y la Subdirección de Asuntos Étnicos

1. DEFINICIONES (Términos y Siglas)

Ampliación de resguardos: Procede para los resguardos Indígenas legalmente constituidos, cuando las tierras fueren insuficientes para su desarrollo económico y cultural o para el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, o cuando en el resguardo no fueron incluidas la totalidad de las tierras que ocupan tradicionalmente o que constituyen su hábitat.

ANT: Agencia Nacional de Tierras.

Autoridad Tradicional: Son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social. Para los efectos de este Decreto, las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas tienen, frente a la ANT, la misma representación y atribuciones que corresponde a los cabildos indígenas.

Cabildo Indígena: Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.

Clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano: Busca determinar la existencia de estos y, en caso de identificar que los mismos existen, se deberá definir su vigencia en la actualidad, con el único fin de viabilizar el proceso de reestructuración, ampliación y/o de formalización, establecidos en el articulo 85 de la Ley 160 del 1994, reglamentados en el Decreto 2164 de 1995 hoy compilado en el Decreto 1071 del 2015. Este proceso es de carácter declarativo, no constituye por sí solo derechos sobre la tierra y no afecta la propiedad.

Comunidad o parcialidad indígena: Es el grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueron disueltos, divididos o declarados vacantes.

Constitución de resguardos a las comunidades indígenas: Que poseen sus tierras sin título de propiedad, o las que no se hallen en posesión, total o parcial, de sus tierras ancestrales, o que por circunstancias ajenas a su voluntad están dispersas o han migrado de su territorio. En este último evento, la constitución del resguardo correspondiente podrá hacerse en la zona de origen a solicitud de la comunidad.

Conducencia, pertinencia y utilidad de los medios probatorios: i) la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho; ii) la pertinencia, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. iii) la utilidad radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Auto del 19 de octubre de 2020).

CPACA: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Reserva indígena. Es un globo de terreno baldío ocupado por una o varias comunidades indígenas que fue delimitado y legalmente asignado por el Incora a aquellas para que ejerzan en él los derechos de uso y usufructo con exclusión de terceros. Las reservas indígenas constituyen tierras comunales de grupos étnicos, para los fines previstos en el artículo 63 de la Constitución Política y la Ley 21 de 1991.

Reestructuración de los Resguardos de origen colonial o republicano, previa clarificación sobre la vigencia legal de los respectivos títulos: Mediante esta actuación administrativa, la ANT procederá a estudiar la situación de la tenencia de la tierra en aquellos, para determinar el área de la que se encuentran en posesión o propiedad, a fin de dotar a las comunidades de las tierras suficientes o adicionales, de acuerdo con los usos, costumbres y cultura de sus integrantes.

El saneamiento territorial de los resguardos y reservas indígenas y la conversión de éstas en resguardos.

Territorios Indígenas: Son las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígenas y aquellas que, aunque no se encuentren poseídas en esa forma, constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas y culturales.

Título de Origen Colonial o Republicano: Son las cédulas y mercedes reales, enmiendas y demás documentos incluyendo lo contemplado en el artículo 12 de la Ley 89 de 1890**,** con los que la Corona Española, en la época de la colonia, o el Estado colombiano en el periodo de la República, les reconocía territorios, de manera total o parcial, a las comunidades indígenas.
Es importante mencionar que un título colonial indirecto, son todas aquellas manifestaciones realizadas por la corona española de forma general que respetaba la propiedad colectiva de las comunidades indígenas."

Visita Ocular: Diligencia mediante la cual se hace una visita de inspección al territorio descrito en el título colonial o republicano, la cual será ordenada mediante un Auto, a través del cual se señalará la fecha y hora para su realización, y será comunicado a las partes, a los solicitantes, a los terceros que hayan participado y a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria especificando los asuntos o aspectos respecto de los cuales versará la misma.

2. GENERALIDADES

Teniendo en cuenta las obligaciones convencionales, constitucionales, legales y jurisprudenciales del Estado Colombiano con los pueblos indígenas, frente al acceso a las superficies de tierra indispensables que faciliten su adecuado asentamiento, desarrollo, y también frente a la obligación de brindar seguridad jurídica sobre sus territorios colectivos, se hace necesario establecer el paso a seguir para atender por parte de la ANT, la reglamentación prevista en el Decreto 1824 de 2020, el cual fue concertado el día 26 de noviembre del 2021, en la VI Sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Este contiene el procedimiento de clarificación sobre la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas, para que posteriormente se adelanten los procesos que se requieran y están establecidos en la Ley 160 de 1994 y su Decreto reglamentario 2164 de 1995 hoy compilado en el Decreto 1071 del 2015, este procedimiento fue concertado

Se aplicarán las normas para el reconocimiento de vigencia del momento, conforme a lo establecido en el Artículo 2.14.7.6.4. del Decreto 1824 de 2020, acogiendo el principio de Libertad Probatoria.

Solicitudes en proceso: La Dirección de Asuntos Étnicos a través del equipo de Sistemas de Información y Gestión documental migrará a los expedientes, toda la Información de documentos, informes y las actuaciones administrativas adelantadas en el marco de solicitudes radicadas con anterioridad a la vigencia del Decreto 1824 de 2020, así mismo se aplicará en su integridad el presente procedimiento sin perjuicio de los casos en que mediante ordenes judiciales se hayan dado instrucciones específicas en materia procedimental.

Conforme al artículo 58 de la Constitución Política de Colombia de1991 y las leyes anteriores o vigentes, se dejan a salvo los derechos reales de terceros adquiridos con justo título y que acrediten propiedad privada que pudieren quedar Involucrados dentro de la alinderación del resguardo de origen colonial o republicano objeto del procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.14.7.6.19. del Decreto 1824 de 2020.

3. RIESGOS Y CONTROLES ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO

A partir del análisis de los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de los procesos, la Oficina de Planeación orienta a las dependencias en la identificación de las tareas críticas de sus procedimientos en las que se puede materializar un riesgo y el establecimiento de las correspondientes tareas de control preventivo, detectivo o correctivo.

Para facilitar la identificación de las tareas críticas y las correspondientes tareas de control, el procedimiento presenta el siguiente método de señalización:

	Tareas Críticas	Son las tareas donde se puede materializar un riesgo que impacte negativamente el logro del objetivo del procedimiento. En la matriz de desarrollo del procedimiento y en el diagrama de flujo se identifican tareas críticas con **texto en color rojo** y con el símbolo ®	
	Tareas de Control	Son las tareas que permiten prevenir o corregir el impacto de los riesgos en el logro del objetivo del procedimiento. En la matriz de desarrollo del procedimiento y en el diagrama de flujo se identifican tareas de control con **texto en color azul** y con el símbolo ©	

4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No	Tarea	Descripción	Tiempo de Ejecución	Responsable
1	Recepcionar la Solicitud de Clarificación	Se recepciona la solicitud, la cual debe estar acompañada de los requisitos formales contenidos en el Decreto 1824 de 2020 compilado en los artículo 2.14.7.6.3 del Decreto 1071 de 2015 1. La indicación de que la solicitud se dirige a la ANT. 2. El nombre y domicilio de la comunidad solicitante y de su representante legal acompañado de su número de identificación. 3. El respectivo poder cuando la comunidad actúe por intermedio de apoderado. 4. El acta de la comunidad en donde expresa su consentimiento para solicitar la clarificación de la vigencia legal del título de origen colonial o republicano del resguardo indígena. 5. La solicitud expresa de clarificación del título de origen colonial o republicano para su reestructuración o ampliación. 6. Los hechos que le sirven de fundamento a las solicitudes debidamente determinados, clasificados y numerados. En este acápite la comunidad deberá explicar cómo están conformados sus títulos de origen colonial o republicano. 7. La petición de las pruebas que se pretendan hacer valer, de conformidad con el Decreto 1824 de 2020 compilado en los artículos 2.14.7.6.1 y 2.14.7.6.4 del Decreto 1071 de 2015. 8. Información básica relacionada con la ubicación, vías de acceso, un plano del área descrita en el título y el número de familias que integran la comunidad. 9. Los fundamentos de derecho. 10. El lugar, la dirección física y electrónica donde el solicitante y su apoderado, de ser el caso, recibirán notificaciones personales.	2 días	Dirección de Asuntos Étnicos
2	© Verificar el cumplimiento de requisitos de la solicitud	Una vez recibida la solicitud, se verificará que esta contenga todos los requisitos previstos en el numeral anterior. - Si faltare alguno de los requisitos legales, se requerirá por una sola vez al solicitante, para que complemente la solicitud en el término de 30 días. - Si la solicitud cumple con los requisitos se creará un expediente en Orfeo que contendrá las diligencias administrativas, en el que se insertará la solicitud, la solicitud, su admisión, actuaciones de terceros si es del caso (si aplica) y los demás documentos y actuaciones que correspondan. Así mismo, mediante memorando se comunicará a la Subdirección de Asuntos Étnicos del cumplimiento de los requisitos y el número del expediente que se creo para esta solicitud. **Nota:** A través del grupo de Gestión Documental y el equipo de Sistemas de Información incluirán en el expediente los documentos, informes y las actuaciones administrativas adelantadas en el marco de solicitudes radicadas con anterioridad a la vigencia del Decreto 1824 de 2020. En caso de no contar con ninguna Información se verificara y se solicitará todos los requisitos establecidos en el Decreto 1824 de 2020 compilado en los artículo 2.14.7.6.3 del Decreto 1071 de 2015.	10 días	Dirección de Asuntos Étnicos

3	Incluir el expediente en la base de datos de inventarios de la DAE y el SIT	Una vez Incluido el expediente en la Base de Datos de Inventarios y el Sistema Integrado de Tierras - SIT, la Dirección de Asuntos Étnicos emite un memorando dirigido a la Subdirección de Asuntos Étnicos informando que la solicitud cumple con los requisitos previstos en el Decreto 1824 de 2020, para que de inicio a las etapas del procedimiento de clarificación de la vigencia legal de los títulos origen colonial o republicano de los resguardos indígenas. **Ejecutantes** Sistemas de Información de la DAE **Bases de Datos** Sistema Integrado de Tierras - SIT Heródoto (Servidor interno de la Dirección de Asuntos Étnicos) (verificar con el líder de sistemas de información) Aperturar del expediente en Orfeo. Estas dos reglas se ejecutan de manera paralela.	2 días	Dirección de Asuntos Étnicos
4	Proferir Auto de Archivo	Una vez notificado, si el solicitante no completa los requisitos de la solicitud con base a la notificación, en el termino de 30 días, la Dirección de Asuntos Étnicos decretará el desistimiento tácito y el archivo del expediente, mediante Acto Administrativo motivado, que se notificará personalmente. Contra esta decisión únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.	30 días	Dirección de Asuntos Étnicos
5	Expedir Acto Administrativo de inicio de la etapa preliminar	Remitido el expediente por la Dirección de Asuntos Étnicos, la Subdirección de Asuntos Étnicos, con el lleno de los requisitos, deberá expedir auto que da inicio a la etapa preliminar del procedimiento.	30 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
6	Comunicar el Acto Administrativo de inicio de la etapa preliminar	Se elaboran los oficios para comunicar el Acto Administrativo de inicio de la etapa preliminar a: - Representante de la comunidad indígena solicitante - A la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria. Igualmente deberá comunicarse la parte resolutiva de dicho acto así: 1. La página web de la ANT por un término de diez (10) días hábiles 2. Por una (1) vez, en emisora radial con cobertura en el lugar de ubicación del área objeto de la solicitud, o en su defecto, en la misma forma en un periódico de amplia circulación, en la región donde se encuentre ubicado el territorio objeto del procedimiento 3. Se fijará por el término de diez (10) días hábiles en un lugar visible y público de la alcaldía municipal, de la inspección de policía o del corregimiento, a los que corresponda el territorio solicitado en clarificación y en la respectiva Unidad de Gestión Territorial de la ANT que tenga cobertura en la zona de aplicación de este procedimiento.	10 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
7	Consultar a entidades, autoridades y requerir a terceros	En caso de ser necesarios se podrá consultar y requerir: - A las entidades y autoridades competentes la información documental existente sobre el título y sobre los predios que se encuentren dentro del área objeto de la solicitud. - A los propietarios, poseedores, ocupantes o tenedores de predios que se traslapen o colinden con el área descrita en el título de origen colonial o republicano objeto de la solicitud, para que suministren información. En caso que, de acuerdo con el numeral 6 descrito en la tarea 1, La Subdirección de Asuntos Étnicos deba: -Solicitar a una persona natural o jurídica, pública o privada el título colonial o republicano objeto de la petición, se requerirá por el medio oficial más expedito. **Términos a tener en cuenta:** -Si se trata de una entidad pública del orden nacional debe allegar lo requerido dentro de un término de 10 días. - Si se tratare de una entidad extranjera, el término será de 30 días, contados a partir de la recepción del oficio expedido por la Subdirección de Asuntos Étnicos. Si la respectiva entidad responde que el título colonial o republicano o las pruebas que se pretendan hacer valer reposan en otro lugar, la Subdirección de Asuntos Étnicos hará un nuevo requerimiento en los mismos términos. Si trascurrido los términos antes descritos no se allega el título o las pruebas que se pretendan hacer valer o se informa no tenerlo, se archivará la solicitud sin perjuicio de su reapertura, si se allega el respectivo título.	10 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
8	Expedir Acto Administrativo que decreta visita preliminar y/o práctica de pruebas	Se elabora el Acto Administrativo en el que se podrá ordenar la práctica de una diligencia de visita previa al territorio descrito en el título colonial o republicano o las pruebas que se pretendan hacer valer, con el fin de identificar: - La ocupación material de la Comunidad Indígena - Ocupaciones de terceros - Posibles conflictos territoriales e identificar la realidad espacial del título y demás información que se requiera.	5 días	Subdirección de Asuntos Étnicos

9	Comunicar la práctica de visita previa	El acto administrativo que ordena la práctica de la visita previa, deberá comunicarse a: 1. Al Solicitante 2. A la Comunidad Indígena interesada 3. A la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria. Para garantizar la participación de los terceros, se remitirá oficio a la Alcaldía del municipio para que se publique o fije por Aviso, en un lugar visible y publico, el día y hora señalados para la práctica de la visita.	1 día	Subdirección de Asuntos Étnicos
10	® Elaborar informe jurídico preliminar	Una vez realizada la visita y recabada la información necesaria, se deberá elaborar un informe jurídico preliminar con base en la información recaudada que contenga un análisis previo de la vigencia del título colonial o republicano, el cual deberá incluir: 1. Descripción de los asuntos históricos y jurídicos relevantes 2. Espacialidad del título 3. Caracterización socioeconómica de terceros 4. Identificación de las condiciones de tenencia al interior del área descrita por el mismo, estableciendo las controversias territoriales existentes, si las hubiere. **Formato:** ACCTI-F-075 Acta de Visita	30 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
11	Comunicar informe jurídico preliminar a la comunidad indígena	La Subdirección de Asuntos Étnicos deberá elaborar los oficios para trasladar el informe jurídico preliminar a la comunidad indígena, para lo cual tendrá un término de treinta (30) días, por si lo considera pertinente se pronuncie sobre su contenido, salvo renuncia expresa a dicho término.	5 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
12	Expedir Acto Administrativo de cierre de la etapa preliminar	Vencido el término anterior, se expide el acto administrativo de cierre de la etapa preliminar en cualquiera de los siguientes sentidos: 1. Apertura de la etapa Inicial o de Instrucción: si agotada la etapa preliminar hay mérito, se dispondrá la apertura de la etapa inicial y de instrucción, mediante acto administrativo motivado. 2. Archivo de la solicitud: Si agotada la etapa preliminar, no se encuentre mérito, procederá el archivo de la actuación. En consecuencia, deberá notificarse de tal determinación al representante de la comunidad indígena interesada y a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria. Nota: Contra el acto administrativo de cierre que ordene el archivo de la solicitud procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación.	5 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
13	Realizar notificación del Acto Administrativo de cierre de la etapa preliminar	**El Acto Administrativo deberá comunicarse a:** - Representante de la comunidad indígena interesada - Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria - Los titulares de derechos reales principales y accesorios inscritos en el registro de instrumentos públicos de los predios que se encuentren ubicados al interior o colindantes al área del título colonial o republicano objeto de la clarificación, para que dentro de los 10 días siguientes participen, si así lo consideran **Con tal fin y para comunicar a terceros interesados, la parte resolutiva de dicho acto se dará a conocer en:** 1. La página web de la Agencia Nacional de Tierras por un término de diez (10) días hábiles 2. Por una (1) vez, en emisora radial con cobertura en el lugar de ubicación del área objeto de la solicitud, o en su defecto, en la misma forma en un periódico de amplia circulación, en la región donde se encuentre ubicado el territorio objeto del procedimiento 3. Se fijará por el término de diez (10) días hábiles en un lugar visible y público de la alcaldía municipal, de la inspección de policía o del corregimiento, a los que corresponda el territorio solicitado en clarificación y en la respectiva Unidad de Gestión Territorial de la ANT que tenga cobertura en la zona de aplicación de este procedimiento.	10 días	Subdirección de Asuntos Étnicos

14	© Interponer recurso de reposición en subsidio de apelación	Contra el Acto Administrativo procede el recursos de reposición y en subsidio de apelación que deberá interponerse dentro de los 10 días siguientes a su notificación. - El recurso de reposición será resuelto por la Subdirección de Asuntos Étnicos - El recurso de apelación por la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras. El recurso de reposición y apelación será tramitado conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, artículos 76 y siguientes). Pasado el término de 10 días siguientes a la notificación del Acto Administrativo sin hacer uso de los recursos, dicho Acto Administrativo quedará en firme.	10 días	Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Étnicos
15	Expedir Acto Administrativo de pruebas dentro de la etapa inicial o de instrucción (etapa probatoria)	**Objeto de la etapa inicial o de instrucción:** reunir la información necesaria que conduzca a determinar la vigencia legal del título de origen colonial o republicano de resguardos indígenas. La Subdirección de Asuntos Étnicos, mediante auto decretará y practicará: - Las pruebas requeridas y aportadas por el solicitante, - Aquellas que de oficio considere necesarias para tomar una decisión de fondo en la etapa de cierre y decisión. * **La Etapa Inicial o de instrucción tendrá un periodo de 90 días, prorrogables por otro periodo igual.** Nota: En este auto deberá realizarse el análisis de conducencia, pertinencia y utilidad de los medios probatorios - solicitados	30 días	Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Étnicos
16	Notificar el Acto Administrativo de pruebas dentro de la etapa inicial o de instrucción (etapa probatoria)	El Acto Administrativo que decreta y práctica pruebas dentro de la etapa inicial o de instrucción deberá notificarse de manera personal al solicitante interesado o su apoderado, representante legal de la comunidad, o persona debidamente autorizada por el solicitante. Contra el auto procede recurso de reposición y en subsidio de apelación, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación **Nota:** Los terceros podrán intervenir y tendrán la posibilidad de aportar pruebas. (Véase la tarea 18 de presente procedimiento).	10 días	Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Étnicos
17	Expedir Acto Administrativo que ordena la práctica de la visita (Inspección ocular)	Se expedirá el Acto Administrativo que ordena la práctica de una diligencia de inspección ocular, en el que se señalará la fecha y hora para su realización. **Formato** Acta de visita - ACCTI-F-075	10 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
18	Comunicar el auto de visita (Inspección ocular)	Se comunicará por parte de la entidad el contenido del auto que ordena la práctica de la visita de inspección ocular, a los siguientes: 1. Las partes. 2. A los solicitantes. 3. A los terceros que hayan participado y a la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria. **Nota:** Las comunicaciones se remitirán a la dirección que obre en el expediente.	10 días	Subdirección de Asuntos Étnicos

19	Participación de terceros	Los terceros que se consideren con interés en los predios ubicados dentro del área objeto del procedimiento de clarificación podrán: - Intervenir en el trámite y aportar la información y documentos que quieran hacer valer durante la etapa inicial y de instrucción. - Acreditarse como parte del procedimiento, siempre y cuando acrediten las calidades que exigen los artículos 37 y 38 del CPACA y si lo desean, podrán aportar las pruebas que pretendan hacer valer dentro del procedimiento, así como los recursos de Ley. **Nota:** Desde que se expide el acto administrativo de la apertura de etapa preliminar hasta la expedición del acto administrativo de cierre y decisión.	Indefinido	Subdirección de Asuntos Étnicos
20	Elaborar el informe definitivo	El informe definitivo deberá contener aspectos relevantes para tomar la decisión de fondo dentro del procedimiento de clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano, por lo cual se deberá incluir los aspectos: - Jurídicos - Históricos - Sociales - Catastrales - Cartográficos y culturales	30 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
21	® Elaborar Acto Administrativo de cierre y decisión	**Objeto de la etapa de cierre y decisión:** realizar un pronunciamiento de fondo, mediante acto administrativo, sobre la vigencia legal del título de origen colonial o republicano objeto de la solicitud, a partir de la valoración de las pruebas decretadas, practicadas y del informe definitivo. Una vez revisado y validado el informe definitivo se procederá a elaborar el acto administrativo de decisión y cierre sobre la vigencia legal del título de origen colonial o republicano debidamente motivado.	10 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
22	Notificar y publicar el Acto Administrativo de cierre y decisión final	El Acto Administrativo de cierre y decisión deberá notificarse a: - Representante de la comunidad indígena interesada - Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria. La parte resolutiva de dicho acto se dará a conocer en: 1. La página web de la ANT por un término de diez (10) días hábiles 2. Se publicará el mismo por una (1) vez, en emisora radial con cobertura en el lugar de ubicación del área objeto de la solicitud, o en su defecto, en la misma forma en un periódico de amplia circulación, en la región donde se encuentre ubicado el territorio objeto del procedimiento. 3. Se fijará por el término de diez (10) días hábiles en un lugar visible y público de la alcaldía municipal de la inspección de policía o del corregimiento, a los que corresponda el territorio solicitado en clarificación y en la respectiva Unidad de Gestión Territorial de la ANT que tenga cobertura en la zona de aplicación de este procedimiento, y deberá publicarse en el diario oficial. Para dar cumplimiento al numeral 3 deberá elaborarse oficio a la Alcaldía municipal, inspección de policía o del corregimiento que corresponda.	10 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
23	© Interponer los recursos de reposición y/o apelación	Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del Acto Administrativo de cierre y decisión, procede el recurso de reposición ante la Subdirección de Asuntos Étnicos y en subsidio el recurso de apelación ante la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras	10 días	Dirección de Asuntos Étnicos Subdirección de Asuntos Étnicos
24	© Interponer Acción de Revisión	El solicitante, apoderado, representante legal o las comunidades podrán interponer la Acción de Revisión contra el Acto Administrativo de cierre y decisión, dentro de los quince (15) días siguientes a su ejecutoría ante el Tribunal Administrativo respectivo, de conformidad con lo establecido los artículos 24 y 28 de la Ley 2080 de 2021, los cuales modificaron, respectivamente, los artículos 149 y 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). **Nota:** En lo relacionado con la competencia del Consejo de Estado en única instancia facultando a los Tribunales para conocer de la acción de revisión sobre procedimientos de índole agraria.	15 días	Subdirección de Asuntos Étnicos
25	Iniciar el procedimiento establecido en el artículo 85 de la Ley 160 de 1994	Cuando el sentido del Acto Administrativo determine que el título de origen colonial o republicano del resguardo indígena se encuentre vigente, la Subdirección de Asuntos Étnicos iniciará el procedimiento de restructuración, Ampliación o de formalización, conforme lo establecido en el artículo 85 de la Ley 160 de 1994, según se indique en la solicitud. **Nota:** El término para los procedimientos serán los establecidos en el artículo 85 de la Ley 160 de 1994 y su Decreto Reglamentario 2164 de 1995, compilado en el Decreto 1071 del 2015.	Indefinido	Subdirección de Asuntos Étnicos

26	© Validar todos los soportes documentales	Se deberá revisar y validar los siguientes soportes documentales: - Revisión final del expediente y trasladarlo al archivo de la Entidad. - Que la Resolución se encuentre completa en la plataforma de la entidad y sea archivada debidamente. - Y validar que el expediente este totalmente cargado en Orfeo.	15 días	Subdirección de Asuntos Étnicos

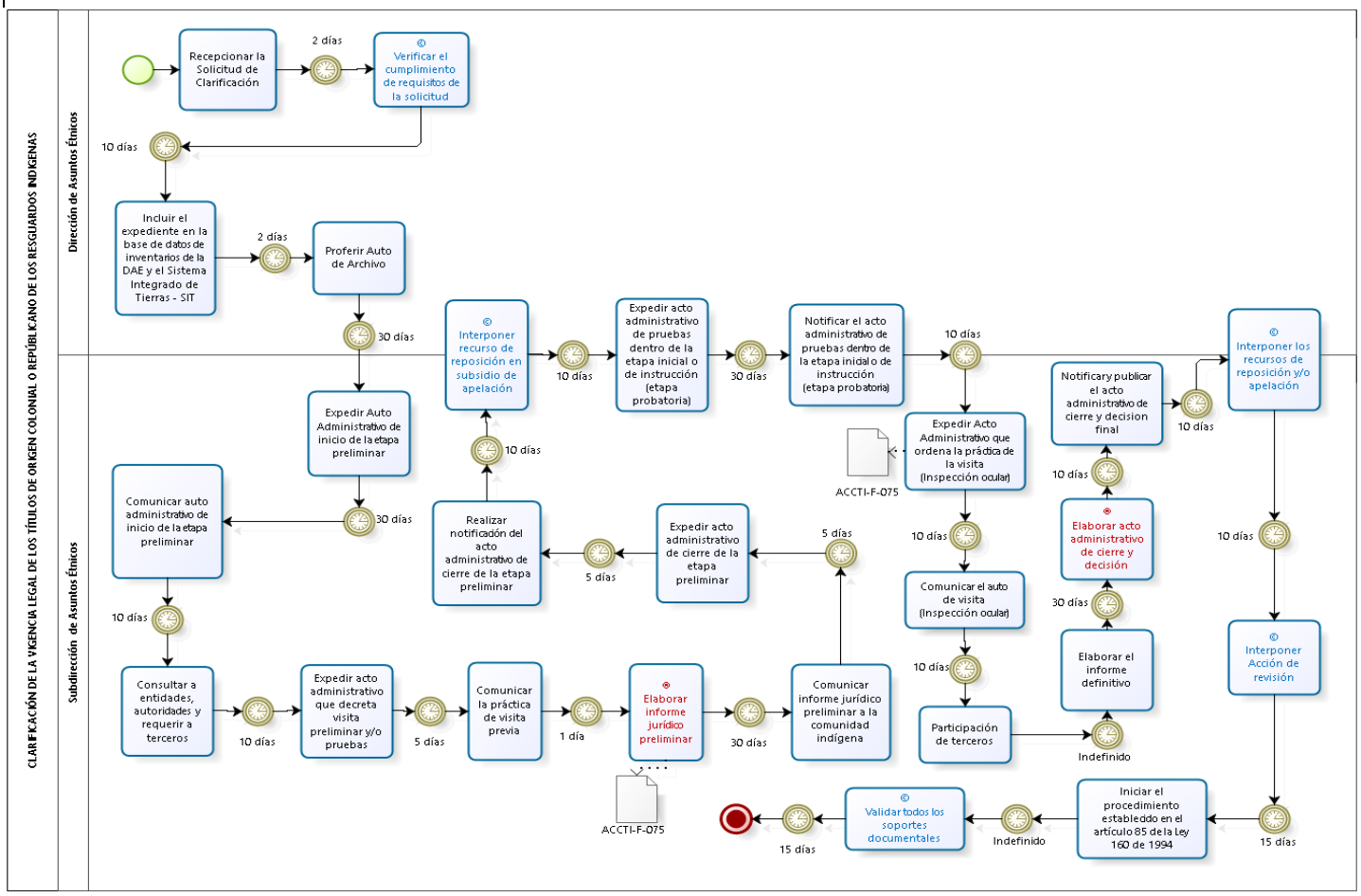
5. NORMATIVIDAD APLICABLE

Constitución Política de Colombia: Preámbulo y artículos 1, 2,4,5,6,7,8, 58, 63, 93, 113 y 333.
Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. "Pacto por Colombia, pacto por la equidad".
Ley 1564 de 2012. Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Art. 625 transito de legislación, aplicable al momento de la interposición de recursos, el decreto de las pruebas, la iniciación de las audiencias o diligencias, los términos que empezaron a correr, y la decisión de los incidentes promovidos.
Ley 160 de 1994. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. Art. 48, numeral 1 acreditación de la propiedad privada y artículo 85 procesos de reestructuración y ampliación previa clarificación de títulos.
Ley 89 de 1890: articulo 7.
Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia, General de la O.I.T., Ginebra 1989 El convenio 169 de la OIT establece la necesidad de consultar a las comunidades étnicas.
Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Decreto 1824 de 2020. Por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 7 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural", para la clarificación de la vigencia lega! de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas.
Decreto Ley 902 de 2017. Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras. Art. 55 Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos para procesos de concertación en caso de conflicto entre pueblos indígenas y comunidades negras.
Decreto 1071 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Art. 2.14.7.6.19 (adicionado por el Decreto 1824 de 2020) exclusión de predios de propiedad privada.
Decreto 2363 de 2015. Por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), se fija su objeto y estructura. Arts. 3, 4 y 27.
Decreto 2333 de 2014. Por el cual se establecen los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio número 169 de la OIT, y se adicionan los artículos 13, 16 y 19 del Decreto número 2664 de 1994. Art. 5, numeral 2 y parágrafo 1 procedimiento de medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales.
Ley 2080 de 2021. Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción, artículos 24 y 28.

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS

ACCTI-F-075 FORMATO DE ACTA DE VISITA
MODELO - AUTO QUE ORDENA VISITA
MODELO - OFICIO ALCALDE, GOBERNADOR, PROCURADOR
MODELO - EDICTO FIJACION Y DESFIJACION

7. DIAGRAMA DE FLUJO



ELABORÓ	Karens Johanna Leusson Cuesta	**REVISÓ**	Myriam Andrea Calderón Jiménez	**APROBÓ**	Juan Camilo Cabezas González
CARGO	Contratista Dirección de Asuntos Étnicos				
FIRMA	ORIGINAL FIRMADO	**CARGO**	Subdirectora de Asuntos Étnicos	**CARGO**	Director de Asuntos Étnicos
ELABORÓ	Juan Sebastián Anaya Aldana				
CARGO	Contratista Subdirección de Asuntos Étnicos	**FIRMA**	ORIGINAL FIRMADO	**FIRMA**	ORIGINAL FIRMADO
FIRMA	ORIGINAL FIRMADO				
FECHA	6-dic.-21	**FECHA**	8-feb.-22	**FECHA**	18-feb.-22

El campo es de todos Minagricultura

La copia, impresión o descarga de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y por lo tanto no se garantiza su vigencia.

La única COPIA CONTROLADA se encuentra disponible y publicada en la página Intranet de la Agencia Nacional de Tierras.